

1513592-37.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2154950/2020 - 67º D.P. JARDIM

ROBRU, 12094672 - 67º D.P. JARDIM ROBRU, 884/20/355 - 67º D.P. JARDIM ROBRU,

2154950 - 67º D.P. JARDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1513592-37.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513592-37.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2154950/2020 - 67º D.P. JARDIM

ROBRU, 12094672 - 67º D.P. JARDIM ROBRU, 884/20/355 - 67º D.P. JARDIM ROBRU,

2154950 - 67º D.P. JARDIM ROBRU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO MORALES UGARTE

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

FERNANDO MORALES UGARTE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a acusação, no dia 25 de junho de 2020, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual n. 64.978, de 20 de março de 2020), por volta das 15 horas, na Avenida Campanella, na altura do número 1190, Itaquera, nesta Comarca, o acusado transportava, para fins de tráfico, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, uma sacola contendo folhas de coca, com o peso líquido 5600g (cinco mil

e seiscentos gramas), insumo destinado à preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 13/15 auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, laudo de constatação de fls. 22/27 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 76/78.

Recebida a denúncia em 13 de julho de 2020 (fls. 138/139).

Em instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado (fls. 352/353).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia (fls. 348/351). Já a Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e por erro de proibição, fazendo jus o acusado aos benefícios da lei (fls. 354/367).

É o relatório.
Fundamento e decido.

Não há nulidades a serem declaradas ou irregularidades a serem sanadas. Passo, portanto, ao julgamento do mérito.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva resultou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, laudo de constatação de fls. 22/27 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 76/78.

Quanto à autoria, o conjunto probatório extraído dos autos atesta que o réu praticou a infração penal que lhe foi imputada.

Com efeito, a testemunha Raul dos Santos relatou, em juízo, que estava na área do 67 DP. Receberam "denúncia anônima", com indicação da placa de um veículo que estaria voltando do interior de SP, portando substância entorpecente, com destino à Zona Leste de São Paulo. Abordaram o veículo na Av. Campanela. Quando encostou o carro, o condutor se assustou. Negou a prática de crime. Diante do nervosismo foi conduzido ao 67 DP. Chegando ao DP, encontraram várias sacolas de roupas, foi indagado sobre substâncias ilícitas, ele negou. No fundo de sacolas de roupas, foram encontrados pacotes, contendo folhas de coca. Junto com elas foram encontrados vários sacos que seriam utilizados para o preparo de drogas. A denúncia "anônima" chegou por telefone, indicando modelo e placa do automóvel. As drogas estavam escondidas dentro de sacolas de roupas. Recorda-se que seriam mais de 4 kg de folhas de coca. Na fase inquisitorial, havia dito "que foram verificar denúncia anônima dando conta que o veículo CHEV/Spin de placas GFT2769 estaria com drogas; Que, Realizaram uma campana e após visualizar o veículo citado em trânsito pela via pública, resolveram pela sua abordagem, realizada vistoria no interior do veículo encontram vários invólucros contendo uma pasta branca acinzentada e um saco contendo folhas esverdeadas, sobre os quais indagou ao condutor do veículo, sendo que este respondeu que seriam folhas de coca, as quais utilizaria para fazer "chá" e vendê-las" (fls. 4).

Cléber Aparecido dos Santos, em seu depoimento judicial, disse que receberam uma "denúncia" no sentido de que o réu estaria transportando drogas no veículo. O réu foi abordado próximo de sua residência. Na busca veicular, havia roupas que ele falava que estava trazendo da Bolívia. O que levantou a suspeita é que as folhas de coca estavam escondidas nas sacolas de roupa.

Ronivaldo de Souza Silva falou, em juízo, que conhece o réu há uns 3 anos. Tinha uma imobiliária no Bairro do Brás. Locou o imóvel para a mãe dele. Conhece o Fernando como filho da sua locatária. Eles tem uma mercearia em que vendem produtos típicos da região. Não tem conhecimento se na mercearia são vendidas folhas de

coca. O réu trabalhava na mercearia da família. Quando fazia o recebimento dos alugueis, o réu estava trabalhando e fazia os pagamento ao depoente.

Aline Wagmaker do Amaral foi ouvida na condição de informante. Teceu considerações elogiosas a respeito da pessoa do acusado. É rapaz trabalhador e sempre trabalhou com UBER. O réu trabalhou como confeitoiro. Foi vizinha do réu por uns 2 anos.

Cleyton Francisco da Silva disse que trabalhou no mercado desde 2015. Réu de 2018 a 2020 como confeitoiro. Sempre foi uma boa pessoa, nunca deu trabalho.

Veja-se que os depoimentos dos policiais civis foram seguros e coesos, e nada há nos autos a indicar que desejassem prejudicar o réu até porque sequer o conheciam.

Neste diapasão, urge consignar que os depoimentos de policiais, sobretudo nos crimes de tráfico de drogas, são dotados de credibilidade e possuem força probatória apta a sustentar o decreto condenatório.

Pois bem, o E. Tribunal de Justiça já asseverou que: "Os depoimentos de policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elementos de prova suficientes para a confirmação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos autos." (Apelação 17094-35.2011.8.26.0564. Rel João Morenghi. Comarca de São Bernardo do Campo. 12ª Câmara de Direito Criminal. Julgamento em 03/10/2012).

Ora, a jurisprudência sobre o tema é pacífica.

Pois bem, o fato da prova acusatória estar baseada basicamente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, em nada prejudica ou fragiliza o crédito da prova e isto porque não se pode agasalhar a presunção de mentirosos ou desonestos dos agentes do Estado que têm exatamente a função de combater a criminalidade e proporciona segurança para a sociedade.

Ressalte-se, de acordo com a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde que o réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga.

Registre-se que a folha de coca é classificada no Anexo I - Lista E - da Portaria/SVS n. 344, de 12/5/1988 como uma das plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas, ou seja, trata-se de matéria-prima ou insumo para fabricação de droga.

Não há se falar em erro de proibição, pois, de acordo com o art. 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inescusável, mormente em se tratando de pessoa que, ainda que tenha origem boliviana, vive no Brasil há anos, como é o caso do réu.

Portanto, à luz da prova produzida, o réu incorreu no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/2006.

A quantidade de folha de coca apreendida (cerca de 5,5kg) não obsta a incidência da figura privilegiadora. De acordo com os parâmetros apresentados no julgado citado nas alegações finais do MP, 4,4 kg de folga de coca produziriam, no máximo, 23,5g de cocaína (fls 350). Portanto, por simples regra de três a quantidade de folha de coca apreendida em poder do réu (cerca de 5,5kg), no máximo, renderia 30g de cocaína, permitindo, assim, a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Verificada a responsabilidade penal do réu, passo, na sequência, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, apura-se que o acusado não ostenta antecedentes criminais, assim como as circunstâncias do delito não revelam anormalidade a justificar fixação de pena maior nesta fase, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes (isso porque não existe relação de causalidade entre o tráfico e a pandemia do Covid-19) ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifico que o réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois é primário, de bons antecedentes e não há informações nos autos de que ele se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Assim, diante de tal cenário, diminuo a pena do patamar máximo, chegando a 1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso unitário mínimo legal.

Considerando a quantidade de pena fixa, que os Tribunais Superiores entendem que o tráfico hediondo não se equipara a crime hediondo, fixo o regime inicial aberto para o desconto da pena privativa de liberdade

Por fim, considerando o teor da Resoluçãoº 5/2012 do Senado Federal, que suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período das sanções corporais, e a limitação de fim de semana, nos termos do artigo 44, § 2º, c/c art. 46 e 48, todos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar FERNANDO MORALES UGARTE, como incurso no art. 33, § 1º, I e § 4º, da Lei 11.343/06, às penas de 1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade resta substituída por restritivas de direitos nos moldes supra.

Concedo ao condenado o direito de apelar em liberdade, eis que ausentes motivos para decretação da prisão preventiva.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração do insumo apreendido, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

São Paulo, 3 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA